

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50024541720218240282

ID Comunicacao: 639540625

Data Disponibilizacao: 2026-06-15

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5002454-17.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p><u>I - Da penhora:</u></p>

<p>Na forma do art. 845, § 1º, do CPC, DEFIRO a penhora sobre o (s) imóvel (is) apontados na petição retro (evento 227, PET1), mediante termo nos autos.</p>

<p>Expeça-se o respectivo termo.</p>

<p><u>II - Do depósito:</u></p>

<p>Por não haver depósito judicial, os bens ficarão em posse do exequente, de pessoa por ele indicada (art. 840, § 1º, CPC), ou, ainda, na posse do executado, havendo concordância do exequente (art. 840, § 3º do CPC).</p>

<p>Em se tratando de imóvel rural, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ` apresentação de causa, no valor do bem penhorado, sob pena do exequente, automaticamente, ser considerado depósito do bem (art. 840, III, do CPC).</p>

<p><u>III - Da averbação:</u></p>

<p>Caber grave; parte exequente providenciar a averbação da penhora junto ao registro imobiliário para fins de conhecimento por terceiro, mediante cópia do termo, independentemente de mandado judicial, conforme art. 844 do CPC.</p>

IV - Da avaliação e das intimações:

EXPECA-SE mandado de avaliação sobre o(s) bem(ns) (art. 870 do CPC). Em sendo o caso, EXPECA-SE a respectiva Carta Precatória (art. 845, § 2º do CPC).

INTIME-SE a parte executada para que se manifeste, em 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 841, § 1º e 847 do CPC.

Recaído a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, INTIME-SE o cōnjuge do(a) executado(a), salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

Atentem, o exequente e o Cartório Judicial, também, a intimações do art. 799, incisos I ao VI do CPC, se for o caso, sob pena de ineficácia de futura alienação, nos termos do art. 804 do CPC.

Havendo impugnação ou manifestação, vistas a parte adversa, em mesmo prazo, e, após, conclusos para análise.

Não havendo impugnação ou manifestação, prossiga-se o feito.

V - Dos atos expropriatórios:

INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, dizer quais atos expropriatórios pretende executar (arts. 876 ou 879 do CPC).

a) Da adjudicação

Demonstrado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada, na forma do art. 876, § 1º do CPC.

Remeta-se o processo a Contadoria Judicial para que atualize os valores da dívida e da avaliação do bem, apontando eventual saldo.

Acaso o valor atualizado da avaliação do bem a ser adjudicado supere o montante corrigido do débito, INTIME-SE o exequente para depósito da diferença, acaso ainda não tenha feito, conforme art. 876, § 4º, inciso I, do CPC.

Após, INTIME-SE o exequente para recolhimento do imposto de transmissão, em 15 (quinze) dias, comprovando nos autos mediante juntada da documentação pertinente.

Cumpridas as determinações supra, a serem certificadas pelo Cartório Judicial, voltem os autos conclusos para análise da regularidade do procedimento de adjudicação e prosseguimento do feito.

b) Da alienação por iniciativa particular

Demonstrado o interesse na alienação por iniciativa particular, voltem conclusos para análise, nos termos do art. 880 do CPC.

c) Do leilão

c.1) Do procedimento

Demonstrado o interesse no leilão, **PROMOVAM-SE** os atos de alienação do(s) bem(ns) penhorado(s), conforme Portaria n. 08/2023, que ocorrer de acordo com as disposições do Código de Processo Civil, observando-se também o seguinte:

A alienação correrá, a critério do Leiloeiro nomeado, por LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, ou pela combinação das duas modalidades (leilão híbrido), utilizando-se para tanto da rede mundial de computadores (internet), devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias para assegurar a ampla segurança e publicidade da venda judicial;

A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo Leiloeiro, o qual resta, deste logo, autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e de outros documentos na internet, em página especificamente mantida com essa finalidade, autorizada resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja informações do processo judicial e remissão ao endereço eletrônico, onde a íntegra da documentação estar disponível para consulta e exame;

Devem ser científicas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, em relação;

à primeira data do leilão, as pessoas descritas no artigo 889, caput e incisos, do Código de Processo Civil;</p>

<p>Caso o devedor não seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (CPC, art. 889, parágrafo único);</p>

<p>A comissão do Leiloeiro, de encargo do arrematante, fica estipulada em 10% (dez por cento) para bens móveis e em 5% (cinco por cento) para bens imóveis, a incidir sobre o valor da venda (valor da arrematação);</p>

<p>A parte exequente, deverá antecipar ao Leiloeiro o valor das despesas com publicidade do leilão e com eventual remoção dos bens penhorados;</p>

<p>É admitida a arrematação dos bens penhorados com pagamento parcelado, nos termos previstos no artigo 895 do Código de Processo Civil;</p>

<p>Não será aceito lance que ofereça preço vil, considerado este como o montante inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil;</p>

<p>Eventual pedido de suspensão dos atos de alienação formulado por qualquer parte ou interessado será obrigatoriamente instruído sob pena de não conhecimento e independentemente de ser a parte exequente beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, com o comprovante de depósito das despesas processuais relativas ao adiamento da solenidade, considerando especialmente os atos de mobilização e de publicidade praticados pelo Leiloeiro Oficial;</p>

<p>Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens nos leilões designados, fica desde logo autorizado o Leiloeiro nomeado a proceder na ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do Código de Processo Civil, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro;</p>

<p>As partes serão intimadas, pessoalmente, por procuradores ou pelo próprio edital do leilão, do inteiro teor desta decisão, precluindo a oportunidade de contestação às determinações exaradas se não houver impugnação escrita, no prazo de 05 (cinco) dias, ou interposição de competente recurso, no prazo legal.</p>

<p><u>c.2) Da arrematação:</u></p>

<p>Havendo notícia de arrematação, INTIME-SE a parte executada para os fins do art. 903, §1° do CPC, com prazo de 10 (dez) dias.</p>

<p>Com ou sem impugnação, conclusos para análise da regularidade do procedimento de leilão e prosseguimento do feito.</p>

<p>VI - Intimem-se. Cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>